

PODER JUDICIÁRIO — JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO — 1ª Vara do Trabalho
de São Paulo

SENTENÇA (DOCUMENTO FICTÍCIO PARA TESTE — DADOS INVENTADOS)

Processo nº 0001234-56.2023.5.02.0001

Reclamante: JOÃO DA SILVA EXEMPLO

Reclamada: EMPRESA MODELO COMÉRCIO LTDA.

Data do ajuizamento da ação: 10/01/2023.

I — RELATÓRIO

Trata-se de reclamação trabalhista em que o reclamante, admitido em 01/02/2020 na função de auxiliar administrativo, com último salário-base de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), foi dispensado sem justa causa em 30/06/2024. A jornada contratual era de 44 horas semanais.

II — FUNDAMENTAÇÃO

Restou comprovada a prestação habitual de horas extras não quitadas, bem como diferenças salariais decorrentes de desvio de função no período indicado.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes verbas:

- Horas extras a 50%, com adicional convencional, referentes ao período de 01/02/2021 a 30/06/2023, com reflexos em DSR, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS;
- Diferenças salariais por desvio de função no período de 01/03/2020 a 31/12/2022, com reflexos nas demais verbas;
- Verbas rescisórias: saldo de salário, aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3;
- Multa do art. 477, § 8º, da CLT;
- FGTS do período contratual não recolhido, acrescido da multa de 40%.

A correção monetária e os juros de mora observarão os critérios fixados pelo C. STF na ADC 58, conforme se apurar em liquidação, respeitada a fase processual.

Liquidação por cálculos. Custas pela reclamada.

São Paulo, 15 de agosto de 2024. (assinatura — documento fictício)